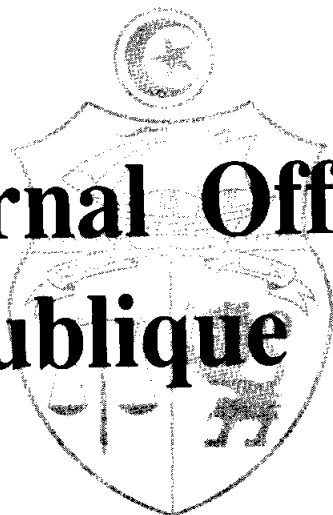


Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Vendredi 23 janvier 1987

130^e année

N° 6

Sommaire

décrets, arrêtés

Ministère de la justice

Arrêté du ministre de la justice du 13 janvier 1987, relatif au recensement cadastral au gouvernorat de Kasserine 107

Ministère de l'intérieur

Décret n° 87-42 du 13 janvier 1987, rapportant les effets du décret n° 68-344 du 6 novembre 1968 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Hammam-Lif d'immeubles nécessaires à la réalisation de projets sociaux 107

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 janvier 1987, portant création d'un arrondissement municipal à la cité Erriadh de la commune de Sousse 107

Ministère du plan et des finances

Décret n° 87-54 du 17 janvier 1987, portant modification du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 pris en application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur et de la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l'année 1986 108

Création de recettes régionales 108

Arrêtés du ministre du plan et des finances du 13 janvier 1987, fixant les attributions du receveur régional des finances 108

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Décret n° 87-43 du 13 janvier 1987, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine à la cité Ennour commune de Kasserine 109

Nomination d'un inspecteur principal adjoint 110

Ministère de la santé publique

Décret n° 87-45 du 13 janvier 1987, modifiant l'arrêté n° 82-1478 du 22 novembre 1982 fixant les modalités de la formation spécialisée requise en biologie appliquée pour l'exploitation d'un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale	110
Situation administrative du chef de l'unité juridique	110
Situation administrative d'un directeur	110
Nomination d'un chef de service	110

Ministère des affaires sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 janvier 1987, prescrivant la fermeture hebdomadaire obligatoire des établissements faisant le commerce de quincaillerie, des articles ménagers, électriques, électroniques et des matériaux de construction, situés dans la délégation de Boussalem du gouvernorat de Jendouba	110
---	-----

Ministère de l'agriculture

Liste des agents à intégrer au grade d'ingénieur principal	111
--	-----

Ministère de l'industrie et du commerce

Décret n° 87-49 du 13 janvier 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de parcelles de terrains nécessaires à la construction d'une desserte ferroviaire entre la gare de Kalba et le complexe industriel Siapa II à Skhira	111
--	-----

Ministère de l'énergie et des mines

Décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques	112
Décret n° 87-51 du 13 janvier 1987 instituant l'obligation de la consultation préalable de l'agence de maîtrise de l'énergie pour les projets grands consommateurs d'énergie	114
Décret n° 87-58 du 19 janvier 1987, fixant les attributions du ministère de l'énergie et des mines	115
Décret n° 87-59 du 19 janvier 1987, portant organisation du ministère de l'énergie et des mines	116
Arrêtés du ministre de l'énergie et des mines du 12 janvier 1987, portant délégation de signature	119

Ministère des affaires culturelles

Décret n° 87-52 du 13 janvier 1987, portant modification du décret n° 83-1109 du 3 décembre 1983, relatif à l'organisation du conseil scientifique de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement des textes et les études « Beit Al-Hikma »	119
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement des textes et les études « Beit Al-Hikma »	120

décrets, arrêtés

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RECENSEMENT CADASTRAL

Arrêté du ministre de la justice du 13 janvier 1987, relatif au recensement cadastral au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de la justice ;

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 notamment son article 3.

Arrête :

Article unique. — Il sera procédé à compter du 2 mars 1987, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et

non bâtis sis dans les imadats de Rakhmat, El M'zara, délégation de Sbitla, gouvernorat de Kasserine.

Tunis, le 13 janvier 1987

Le ministre de la justice
MOHAMED SALAH AYARI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 87-42 du 13 janvier 1987, rapportant les effets du décret n° 68-344 du 6 novembre 1968 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Hammam-Lif d'immeubles nécessaires à la réalisation de projets sociaux.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 9 mars 1899, portant création de la commune d'Hammam-Lif ;

Vu le décret n° 68-344 du 6 novembre 1968, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Hammam-Lif des immeubles nécessaires à la réalisation des projets sociaux ;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 1^{er} mai 1985 ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat.

Décrétons :

Article premier. — Sont rapportés les effets du décret susvisé n° 68-344 du 6 novembre 1968 en ce qui concerne l'immeuble indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre : 2.

Situation de l'immeuble : Immeuble sis à l'avenue Mendès France à Hammam-Lif.

N° du titre foncier : 87143/25220.

Superficie en m² : 359.

Nom des propriétaires ou présumés tels : Khira Bent El Hadj Béchir Ben Romdhan Essoufi.

Art. 2. — Le président du conseil municipal d'Hammam-Lif est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

CREATION

Arrêté du ministre de l'Intérieur du 13 janvier 1987, portant création d'un arrondissement municipal à la cité Erriadh de la commune de Sousse.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 75-383 du 16 juin 1975, fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil municipal de Sousse en date du 11 juillet 1985.

Arrête :

Article premier. — Il est créé dans le périmètre communal de Sousse un arrondissement municipal à la cité Erriadh.

Art. 2. — La délimitation de l'arrondissement de Sousse Erriadh est définie comme suit et figurant sur le plan ci-joint.

Au nord : La route de Kalaa Sghira (RVE 819) séparant le périmètre communal de Sousse et Kalaa Sghira d'une part et d'autre par l'arrondissement de Sousse-nord.

A l'est : Du sud au nord :

— la piste d'Ourdanine ;

— une ligne non rectiligne longeant la berge de la déviation du GP 1 jusqu'au croisement de ce dernier en atténuant la GP 1 route de M'Saken ;

— la GP 1 route de M'Saken jusqu'au croisement route de Moureddine ;

— une ligne longeant le boulevard de Ceinture.

Au sud : Les limites du périmètre communal.

A l'ouest : Les limites du périmètre communal séparant respectivement la commune Zaouiet et la commune d'Ezzouhour.

Art. 3. — Le président de la commune de Sousse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 13 janvier 1987

Le ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

CHANGES

Décret n° 87-54 du 17 janvier 1987, portant modification du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 pris en application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur et de la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l'année 1986.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers ;

Vu la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986, portant loi de finances rectificative, pour l'année 1986 et notamment ses articles 15, 16 et 17 ;

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 susvisée ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers est modifié comme suit :

Art. 25 (nouveau). — Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenue de céder à la banque centrale de Tunisie, selon les conditions que celle-ci détermine, l'intégralité des devises qu'elle détient à quelque titre que ce soit et notamment celles provenant de l'exportation de marchandises à l'étranger et de la rémunération de services rendus à l'étranger.

L'obligation de cession ne concerne pas :

— Les revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que les avoirs en devises à l'étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et à l'article 16 de la loi n° 86-83 du 1^{er} septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l'année 1986.

— Les avoirs logés dans des comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles.

Le ministre du plan et des finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l'ouverture et le fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ouverts au nom de personnes résidentes pour leurs avoirs acquis régulièrement à l'étranger et dont la cession à la banque centrale de Tunisie n'est pas prescrite.

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances, et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 17 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

RECETTE REGIONALE

Par arrêtés du ministre du plan et des finances du 13 janvier 1987 :

Il est créé à compter du 2 janvier 1987 une recette régionale des finances à Ben Arous.

Il est créé à compter du 2 janvier 1987 une recette régionale des finances à l'Ariana.

Il est créé à compter du 2 janvier 1987 une recette régionale des finances à Tunis.

RECEVEURS REGIONAUX

Arrêté du ministre du plan et des finances du 13 janvier 1987, fixant les attributions du receveur régional des finances à Ben Arous.

le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 4 (2^{ème} alinéa) ;

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi susvisée n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment ses articles 133 (2^{ème} alinéa) 176, 178 (2^{ème} alinéa) et 190 (1^{er} alinéa) ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1987, portant création d'une recette régionale des finances à Ben Arous.

Arrête :

Article premier. — Le receveur régional des finances à Ben Arous est comptable payeur des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget général et assignées payables sur sa caisse conformément aux dispositions de l'article 190 (1^{er} alinéa) du code de la comptabilité publique.

Art. 2. — Les attributions du receveur régional des finances de Ben Arous s'exercent exclusivement à l'égard des dépenses des ordonnateurs en siège dans le gouvernorat de Ben Arous et qui intéressent le dit gouvernorat.

Art. 3. — Les dépenses des ordonnateurs secondaires de l'Etat non assignées sur la caisse du receveur régional sont de la compétence du payeur général.

Art. 4. — Le présent arrêté prend effet à compter du 2 janvier 1987.

Tunis, le 13 janvier 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre du plan et des finances du 13 janvier 1987, fixant les attributions du receveur régional des finances à l'Ariana.

le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 4 (2^{ème} alinéa) ;

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi susvisée n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment ses articles 133 (2^{ème} alinéa) 176, 178 (2^{ème} alinéa) et 190 (1^{er} alinéa) ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1987, portant création d'une recette régionale des finances à l'Ariana.

Arrête :

Article premier. — Le receveur régional des finances à l'Ariana est comptable payeur des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget général et assignées payables sur sa caisse conformément aux dispositions de l'article 190 (1^{er} alinéa) du code de la comptabilité publique.

Art. 2. — Les attributions du receveur régional des finances de l'Ariana s'exercent exclusivement à l'égard des dépenses des ordonnateurs en siège dans le gouvernement de l'Ariana et qui intéressent le dit gouvernement.

Art. 3. — Les dépenses des ordonnateurs secondaires de l'Etat non assignées sur la caisse du receveur régional sont de la compétence du payeur général.

Art. 4. — Le présent arrêté prend effet à compter du 2 janvier 1987.

Tunis, le 13 janvier 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre du plan et des finances du 13 janvier 1987, fixant les attributions du receveur régional des finances de Tunis.

le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 4 (2^{ème} alinéa) ;

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi susvisée n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment ses articles 133 (2^{ème} alinéa) 176, 178 (2^{ème} alinéa) et 190 (1^{er} alinéa) ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1987, portant création d'une recette régionale des finances de Tunis.

Arrête :

Article premier. — Le receveur régional des finances à Tunis est comptable payeur des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget général et assignées payables sur sa caisse conformément aux dispositions de l'article 190 (1^{er} alinéa) du code de la comptabilité publique.

Art. 2. — Les attributions du receveur régional des finances de l'Ariana s'exercent exclusivement à l'égard des dépenses des ordonnateurs en siège dans le gouvernement de Tunis et qui intéressent le dit gouvernement.

Art. 3. — Les dépenses des ordonnateurs secondaires de l'Etat non assignées sur la caisse du receveur régional sont de la compétence du payeur général.

Art. 4. — Le présent arrêté prend effet à compter du 2 janvier 1987.

Tunis, le 13 janvier 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 87-43 du 13 janvier 1987, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine à la cité Ennour, commune de Kasserine.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-34 du 9 mai 1986, portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981, portant création d'un commissariat général du développement régional ;

Vu la loi n° 81-69 du 1^{er} août 1981, portant création de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine ;

Vu le décret n° 81-1876 du 30 décembre 1981, portant organisation et fonctionnement de l'agence de la réhabilitation et de rénovation urbaine ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du plan et des finances ;

Vu l'avis du conseil municipal de kasserine dans ses délibérations en date du 30 juillet 1986 ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est créé dans la zone de la cité Ennour, commune de Kasserine un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine « URRU » délimité par la ligne brisée fermée A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q et R indiqué sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Points N°	X en mètres	Y en mètres
A	93086	96536
B	92850	96653
C	92447	96615
D	92407	96750
E	92240	96733
F	92240	96795
G	92180	96840
H	92100	96800
I	92072	96740
J	91975	96745
K	92270	95790
L	92285	95792
M	92255	95875
N	92495	95977
O	92510	95945
P	93030	95855
Q	93095	95897
R	92813	96258

Art. 2. — Les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOMINATION

Par décret n° 87-44 du 13 janvier 1987 :

Monsieur Naceur Zehri, ingénieur principal, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

FORMATION SPECIALISEE

Décret n° 87-45 du 13 janvier 1987, modifiant le décret n° 82-1478 du 22 novembre 1982, fixant les modalités de la formation spécialisée requise en biologie appliquée pour l'exploitation d'un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Sur proposition du ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 82-57 du 4 juin 1982, portant organisation des laboratoires privés d'analyses de biologie médicale et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 82-1478 du 22 novembre 1982, fixant les modalités de la formation spécialisée requise en biologie appliquée pour l'exploitation d'un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article premier - 3° - du décret susvisé n° 82-1478 du 22 novembre 1982 est modifié ainsi qu'il suit :

Article premier - 3° - (nouveau). — A titre transitoire et pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1987, des certificats d'études spéciales ou supérieures délivrés par les facultés de médecine, de pharmacie, ou par des instituts spécialisés.

(le reste sans changement)

Art. 2. — Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 87-46 u 13 janvier 1987 :

Monsieur Mohamed Khiareddine Abdelali, administrateur en chef, chargé de diriger l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé publique bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 87-47 du 13 janvier 1987 :

Monsieur Hamed Achour, administrateur général, chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

NOMINATION

Par décret n° 87-48 du 13 janvier 1987 :

Monsieur Radhouane Sioud, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des acquisitions à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

FERMETURE HEBDOMADAIRE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 janvier 1987, prescrivant la fermeture hebdomadaire obligatoire des établissements faisant le commerce de quincaillerie, des articles ménagers, électriques, électroniques et des matériaux de construction, situés dans la délégation de Bousalem du gouvernorat de Jendouba.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail et notamment ses articles 95 à 105 ;

Vu la demande formulée par la majorité des commerçants de quincaillerie, des articles ménagers, électriques, électroniques et des matériaux de construction, exerçant dans la délégation de Bousalem du gouvernorat de Jendouba ;

Vu l'avis du l'union régionale de l'industrie et du commerce du gouvernorat de Jendouba ;

Vu l'avis du gouverneur de Jendouba.

Arrête :

Article premier. — Le jour de repos hebdomadaire pour les employés des établissements faisant le commerce de quincaillerie, des articles ménagers, électriques, électroniques et des matériaux de construction situés dans la délégation de Bousalem du gouvernorat de Jendouba est fixé au vendredi.

Ce jour là ces établissements doivent être fermés au public.

Art. 2. — Les infractions aux dispositions de l'article premier du présent arrêté seront poursuivies et réprimés conformément aux dispositions des articles 234 et suivants du code du travail.

Tunis, le 13 janvier 1987

Le ministre des affaires sociales
ABDELAZIZ BEN DHIA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

INTEGRATION

Liste des agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal en application des dispositions transitoires du statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Ali Azzouz
Hamda Ben Hassine
Sadok Aleya
Abderrahman Mrabet
Mohamed Salah Hamzaoui
Taoufik Mzah
Hachmi Belaifa
Ahmed Jeddi
Ktata Salem
Ali Hannafi
Ahmed Ben Ammar
Brahim Ben Hassine
Ali Lahbib
Koubaa Noureddine
Hmila Amor
Laroussi Tounsi
Mohamed Eltaief
Sebti Mohamed
Mseddi Ezzeddine
Ben Othmane Mohamed
Mongi Rouis
Mongi Eloch
Hassen Hamza
Mohamed Ben Hassen Laarbi
Mohamed Ganhoubia
Mohamed Ben Mahmoud Echabaane
Hassiba Chebanne née Meddeb
Hassen Merdassi
Ridha Charfi
Mohamed Scoud
Mohamed Laroussi Ben Lakhrache
Salah Ben Hadj Fredj Mahjoub
Ahmed Hamza
Fahem Tlaili

Mohamed El Fedhel Khelil
Aloui Mohamed Rachid
Rachid Bachouch
Ridha Ellouze
Habib Dridi
Ben Fredj Mohamed Mouldi
Mohamed Riahi Manfoukhi
Kotti Mokhtar
Abdelghaffar Sanaa
Salem Ben Cheikh
Mohamed Khanfir
Mohamed Abdelkefi
Dallai Ouechtati Belgacem
Ali Braham
Ben Bnina Mohamed
Salem Bel Hadj Ali
Lahiani Abdelhamid
Bel Hadj Brahim Jomaa
Sassi Jeljeli
Fakhfakh Abdelkader
Mohamed Ben Jomaa
Abdelkader Chouikh
Ouerfelli Mohamed
Mohamed Dridi
Belgacem Yahiaoui
Mokhtar Harzallah
Dhaou Ezzeddine
Brahim Oueslati
Mohsen Falah
Lamouri Mohamed Moncef
Mohamed Said Didane
Mlaouah Mohamed
Zanzouri Abdelhamid
Chadlia Ayadi née Chakroun
Mahmoud Abderrahim
Laarif Abdelhafidh
Khadraoui Youssef
Mohamed Ben Hassen Bennour
Hajji Abdelkerim

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

EXPROPRIATION

Décret n° 87-49 du 13 janvier 1987, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de parcelles de terrains nécessaires à la construction d'une desserte ferroviaire entre la gare de Kelba et le complexe industriel Siapa II à Skhira.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur.

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, les parcelles de terrains nécessaires à la construction de la desserte ferroviaire reliant la gare de Kelba de la délégation de la Skhira, gouvernorat de Sfax, au complexe industriel Siapa II à Skhira indiquées dans le tableau ci-dessous et délimitées par un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret.

N° d'ordre des parcelles	N° du parcelle sur le plan	Situation	Nature du terrain	Superficie approximative à exproprier en m2	Présumé propriétaires
1	1	Skhira	Terrain nu	1000	M. Hadheb Ben Marrakchi Ben Chibani Dami
2	2	Skhira	Terrain nu	8910	Abdallah Ben Béchir Ben H'med et ses frères Mohamed, Tahar et Hédi
3	3	Skhira	Complanté oliviers	140	Tahar Ben M'hadheb Ben Chibani Ben M'hadheb
4	4	Skhira	Terrain nu	2520	M'hadheb Ben Marrakchi Ben Chibani Dami
5	5	Skhira	Terrain nu	14820	Hadj Mohamed Ben Marrakchi Ben Chibani Moussa
6	6	Skhira	Terrain nu	2400	Mohamed Ben Hamouda Ben Moussa

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers grévants ou qui pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur et de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

ENERGIE

Décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret n° 85-8 du 14 septembre 1985 relatif à l'économie d'énergie ;

Vu le décret n° 86-96 du 16 janvier 1986, portant organisation de l'agence de maîtrise de l'énergie ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Sur proposition du ministre de l'énergie et des mines ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

TITRE PREMIER

Définition et critères d'assujettissement

Article premier. — Aux termes du présent décret on entend par :

Etablissement assujetti :

Tout ensemble d'installations et de bâtiments implanté sur un domaine ou partie de domaine foncier unique et placé sous l'autorité d'un gérant, directeur ou tout autre chef d'établissement.

L'établissement peut représenter tout ou partie des :

a) Entreprises industrielles et commerciales.

b) Organisme n'ayant pas la qualité d'industriels ou de commerçants mais dont l'activité consomme de l'énergie, notamment les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements de santé, d'enseignement et les sociétés civiles immobilières.

Art. 2. — Aux termes du présent décret, on entend par consommation totale d'énergie :

— La consommation annuelle de tous combustibles solides, liquides et gazeux calculée sur la base de leur pouvoir calorifique inférieur.

— Et la consommation annuelle d'électricité calculée sur la base d'un coefficient d'équivalence énergétique.

La consommation totale d'énergie est exprimée en tonne d'équivalent pétrole (T.E.P.).

Les valeurs des pouvoirs calorifiques et des coefficients d'équivalence à prendre en compte lors du calcul de la consommation totale d'énergie sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et des mines.

Seront pris en compte pour la détermination des consommations totales d'énergie les achats effectués à l'extérieur de l'établissement.

Art. 3. — Sont considérés comme établissements assujettis :

— Les établissements appartenant au secteur industriel dont la consommation totale d'énergie est égale ou supérieure à 2000 tonnes équivalent pétrole.

— Les établissements appartenant au secteur du transport dont la consommation totale d'énergie est égale ou supérieure à 1000 TEP.

— Les établissements appartenant au secteur tertiaire et résidentiel dont la consommation totale d'énergie est égale ou supérieure à 500 TEP.

Les valeurs limites de la consommation totale par secteur d'activité peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et des mines.

Art. 4. — Tout établissement initialement non assujetti au présent décret, ayant subi une extension entraînant une augmentation de sa consommation totale d'énergie de manière à dépasser les seuils fixés à l'article 3 ci-dessus est tenu d'en faire déclaration à l'agence de maîtrise de l'énergie.

Les établissements soumis à l'obligation de la consultation préalable de l'agence conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret-loi susvisé n° 85-8 du 14 septembre 1985 et ceux réalisant une extension soumise aux mêmes dispositions sont dispensés de l'obligation de déclaration. Le dépôt du dossier de consultation en tenant lieu.

Art. 5. — Aux termes du présent décret on entend par audit énergétique un ensemble d'investigations, d'études et de contrôles ayant pour objet d'évaluer le niveau de performance énergétique de l'établissement, d'analyser les causes d'insuffisance et de proposer des actions correctives.

En plus, les audits effectués dans le cadre du présent décret devront comprendre une vérification physique de l'application dans l'établissement, des mesures réglementaires prises en application du décret-loi susvisé n° 85-8 du 14 septembre 1985 et des textes pris pour son application.

Cette vérification devra aboutir à formuler des recommandations visant à la mise en conformité lorsque celle-ci est requise.

TITRE SECOND

Dispositions applicables aux établissements assujettis

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret-loi susvisé n° 85-8 du 14 septembre 1985, tout établissement assujetti selon les articles 3 et 4 ci-dessus, est tenu de faire effectuer un audit énergétique tel que défini à l'article 5 ci-dessus.

Cet audit doit être effectué tous les (30) mois par un expert agréé. L'intervalle entre deux audits successifs ne pouvant dépasser 3 années.

Toutefois, une période de 24 mois à partir de la date de publication du présent décret, est consentie, afin de permettre à tous les établissements assujettis de faire exécuter un audit énergétique initial tel que défini à l'article 8 ci-dessous.

A l'expiration de cette période transitoire de 24 mois tous les établissements assujettis sont tenus de faire exécuter, avec la périodicité prévue au présent article, un audit énergétique tel que défini à l'article 8 ci-dessous.

Art. 7. — L'audit énergétique prévu à l'article 5 du présent décret, fera l'objet d'un rapport tel que décrit à l'article 8 ci-dessous.

Le dit rapport sera soumis à l'agence de maîtrise de l'énergie et servira comme base pour l'octroi des avantages prévus par le décret-loi susvisé n° 85-8 du 14 septembre 1985.

L'audit et les actions subséquentes visant la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, doivent faire l'objet d'un contrat programme à établir entre l'agence de maîtrise de l'énergie et l'établissement intéressé et ce conformément à l'article 9 du décret-loi susvisé n° 85-8 du 14 septembre 1985.

L'agence de maîtrise de l'énergie est chargée de veiller à la qualité des audits. A ce titre, elle peut après étude du rapport demander au chef d'établissement de faire procéder à des investigations ou à des études complémentaires, ou rejeter le rapport pour cause d'insuffisance.

Elle informera le chef d'établissement de sa décision d'acceptation de complément d'études ou de refus dans les trois mois suivant la réception du dit rapport.

Art. 8. — Le rapport d'audit énergétique initial prévu à l'article 6 du présent décret comprendra notamment :

— La description du projet, ses principales caractéristiques en matière d'utilisation d'énergie, ses consommations prévisionnelles d'énergie et une note justificative des choix retenus en matière d'utilisation et d'économie d'énergie.

— L'évaluation du niveau de performance énergétique des installations principalement par comparaison avec le niveau atteint dans des établissements similaires particulièrement performants.

— L'évaluation du système d'organisation mis en place pour contrôler, suivre et gérer l'utilisation de l'énergie.

— La présentation de recommandations en vue d'améliorer le niveau de performance énergétique et l'évaluation économique des actions proposées.

— L'évaluation d'un programme d'action visant à améliorer l'utilisation de l'énergie et à développer le recours aux énergies de substitutions.

Le rapport d'audit énergétique périodique prévu à l'article 6 du présent décret comprendra :

— La description de l'évolution de l'utilisation de l'énergie dans l'établissement depuis l'audit précédent.

— Le compte rendu des actions entreprises depuis le dernier audit et de leurs résultats.

— La mise à jour des évaluations précédemment effectuées, sur le plan du niveau de performance et du système d'organisation.

— Les recommandations éventuelles pour le recentrage du programme d'action et son développement.

Pour les établissements ayant fait l'objet d'extensions ou de modifications importantes depuis l'audit précédent, l'audit devra être considéré comme un audit initial et le rapport sera établi sur le modèle du premier paragraphe du présent article.

Art. 9. — Les établissements assujettis tels que définis aux articles 3 et 4 du présent décret, devront désigner un responsable qui sera l'interlocuteur de l'expert dans la conduite de l'audit et qui sera chargé ultérieurement de suivre et de contrôler l'exécution du programme à proposer.

Le chef d'établissement est tenu de fournir à l'expert toutes les informations nécessaires à la bonne conduite de l'audit énergétique.

TITRE TROISIEME

Dispositions applicables aux établissements non assujettis

Art. 10. — Pour les établissements non assujettis à l'obligation d'audit obligatoire et périodique, l'agence de maîtrise de l'énergie est habilitée à y effectuer des vérifications en conformité avec les mesures réglementaires prises en application du décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985 susvisés.

Le chef d'établissement est tenu de communiquer toutes les informations indispensables à ces vérifications à l'agence de maîtrise de l'énergie.

TITRE QUATRIEME

Conditions d'agrément des experts auditeurs

Art. 11. — conformément à l'article 5 du décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985 tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985 susvisés, l'agence de maîtrise de l'énergie prononcera l'agrément des experts auditeurs.

En vue de cet agrément, les candidats devront soumettre à l'agence un dossier de demande, établissant leur compétence en matière d'audits énergétiques.

L'agrément sera prononcé pour une durée de trois ans. Une demande de renouvellement devra être présentée avant l'expiration du délai de validité de l'agrément en cours.

L'agrément pourra être prononcé pour toutes les catégories d'établissements et d'activité ou être limité à certains types d'établissements et certaines activités, selon les compétences du candidat.

L'agence se réserve le droit de suspendre l'agrément par lettre recommandée au cas où elle viendrait à constater une qualité insuffisante des rapports remis par l'expert ou des manquements graves à la déontologie professionnelle.

La liste des experts agréés sera remise à tout chef d'établissement qui en fera la demande et en particulier aux chefs d'établissements assujettis.

Art. 12. — Dans leur intervention les experts agréés sont tenus de respecter sous peine de sanctions, prévues par la législation en vigueur, les normes généralement admises par la déontologie des expertises.

Ils ne pourront sous peine de retrait de leur agrément diffuser auprès des tiers les informations qu'ils auraient pu recueillir au cours des audits.

Cette clause de secret professionnel peut être levée au profit de l'administration.

TITRE CINQUIEME

Sanctions

Art. 13. — L'application des sanctions prévues à l'article 10 du décret-loi susvisé n° 85-8 du 14 septembre 1985, en cas d'infraction au présent décret, ne constituera en aucune façon une dispense aux obligations édictées par celui-ci.

Art. 14. — Les ministres du plan et des finances et de l'énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

CONSOMMATION D'ENERGIE

Décret n° 87-51 du 13 janvier 1987, portant institution de l'obligation de la consultation préalable de l'agence de maîtrise de l'énergie pour les projets grands consommateurs d'énergie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985 relatif à l'économie d'énergie ;

Vu le décret n° 86-96 du 16 janvier 1986, portant organisation et fonctionnement de l'agence de maîtrise de l'énergie ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Sur proposition du ministre de l'énergie et des mines ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Sont assujettis à l'obligation de la consultation préalable, de l'agence de maîtrise de l'énergie les projets répondant au moins à l'un des critères suivants :

— la puissance totale installée des équipements consommant des combustibles est égale ou supérieure à 10.000 thermies par heure.

— la puissance totale électrique installée est égale ou supérieure à 3 megawatts.

— la consommation totale prévisionnelle d'énergie est égale ou supérieure à 2.000 TEP par an.

Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et des mines.

Art. 2. — Au terme du présent décret on entend par :

— Consultation préalable : l'obligation faite à tout maître d'ouvrage provisoire ou définitif d'un projet grand consommateur d'énergie de requérir l'avis de l'agence de maîtrise de l'énergie avant tout début d'exécution dudit projet.

— Projet grand consommateur d'énergie : tout projet de création ou d'extension d'établissement industriel, résidentiel ou tertiaire qui dépasserait les seuils de puissance ou de consommation définis à l'article 1 ci-dessus.

— Consommation totale d'énergie :

- la consommation annuelle de tout combustibles solides, liquides et gazeux calculée sur la base de leurs pouvoirs calorifiques inférieurs.

- et la consommation annuelle d'électricité calculée sur la base d'un coefficient d'équivalence énergétique.

La consommation totale d'énergie est exprimée en tonne d'équivalent pétrole (T.E.P.).

Les valeurs des pouvoirs calorifiques et des coefficients d'équivalence à prendre en compte lors du calcul de la consommation totale d'énergie sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et des mines.

Seront pris en compte pour la détermination des consommations totales d'énergie les achats effectués à l'extérieur de l'établissement.

Art. 3. — Le maître d'ouvrage provisoire ou définitif de tout projet grand consommateur d'énergie est tenu de requérir l'avis de l'agence de maîtrise de l'énergie préalablement à l'exécution définitive du projet.

A cette fin il doit remettre à l'agence un dossier comprenant la description du projet, ses principales caractéristiques en matière d'utilisation d'énergie, ses consommations prévisionnelles d'énergie, et une note justificative des choix retenus en matière d'utilisation et d'économie d'énergie.

Art. 4. — L'agence de maîtrise de l'énergie accuse par écrit, réception du dossier ci-dessus défini.

L'agence est tenue d'émettre son avis dans un délai n'excédant pas trois mois suivant la réception du dossier.

Passé ce délai, l'agence est considérée avoir émis un avis favorable sur le dossier présenté.

Art. 5. — L'avis émis par l'agence comportera :

— Une évaluation de l'efficacité énergétique du projet présenté, compte tenu de la politique de l'Etat en matière d'utilisation de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables.

— Et des propositions de modifications éventuelles à apporter au projet en vue d'améliorer son efficacité énergétique et le recours à des énergies renouvelables.

Art. 6. — Un avis favorable de l'agence de maîtrise de l'énergie émis dans le cadre de la procédure ci-dessus décrite rend la partie de l'investissement destinée aux économies d'énergie et au recours aux énergies renouvelables, éligible aux avantages prévus par la loi susvisée n° 85-92 du 22 novembre 1985.

Art. 7. — Les ministres du plan et des finances et de l'énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

ATTRIBUTIONS

Décret n° 87-58 du 19 janvier 1987, fixant les attributions du ministère de l'énergie et des mines.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu le décret n° 84-69 du 30 janvier 1984, fixant les attributions du ministère de l'économie nationale;

Vu le décret n° 86-500 du 28 avril 1986, portant nomination du ministre de l'énergie et des mines;

Sur la proposition du ministre de l'énergie et des mines;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. premier. — Le ministère de l'énergie et des mines a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de l'énergie, des mines et de la géologie.

A cet effet, le ministère de l'énergie et des mines;

- propose au gouvernement la politique à suivre dans les domaines de l'énergie et des mines;

- procède directement ou par l'intermédiaire des organismes qui en dépendent aux études et évaluations appropriées, relatives aux secteurs de l'énergie, des mines et de la géologie;

- propose les objectifs quantitatifs et qualitatifs à réaliser par les secteurs sus-visés, dans le cadre du plan de développement économique et social;

- définit les programmes et projets dans les domaines sus-visés, à réaliser dans le cadre du plan de développement économique et social ainsi que les mesures d'accompagnement appropriées et les soumet à l'appréciation du gouvernement.

- assure le contrôle des entreprises et sociétés sous-tutelle.

- connaît de toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la politique du gouvernement concernant ces secteurs.

- donne son avis sur les questions relevant d'autres départements et qui ont des incidences sur le plan énergétique, minier ou de la géologie.

- met en œuvre les décisions prises par le gouvernement et relatives à ces secteurs soit directement soit par l'intermédiaire des organismes et entreprises publics placés sous sa tutelle.

- participe aux travaux relatifs à l'élaboration du plan et des budgets économiques pour les questions qui relèvent de ses compétences.

- est chargé du suivi et de l'analyse de la conjoncture énergétique et minière sur le plan international et étudie toute question se rapportant à ce domaine.

- participe et veille à la mise en œuvre de la politique du gouvernement, en matière de réforme au niveau des structures relevant de son autorité et des entreprises publiques placées sous sa tutelle.

CHAPITRE II

Attributions spécifiques

Art. 2 — En matière d'énergie, le ministère de l'énergie et des mines est chargé notamment :

- de promouvoir la recherche et l'exploitation rationnelle des ressources énergétiques du pays et d'assurer la couverture énergétique du pays.

- d'élaborer la réglementation en matière énergétique.

- de veiller à l'application de la réglementation et des cadres conventionnels relatifs à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures et des autres sources d'énergie.

- de négocier avec les compagnies et de proposer au gouvernement l'attribution de permis de recherche et de conventions de concessions pour l'exploitation d'hydrocarbures.

- d'élaborer les projets de développement des secteurs énergétiques et de veiller à leur exécution.

- de veiller à la rationalisation de l'exploitation des sources d'énergie.

- d'assurer l'optimisation de la production des gisements d'hydrocarbures; et de veiller à l'écoulement des produits énergétiques dans les meilleures conditions commerciales.

- de susciter et promouvoir l'utilisation des sources d'énergies nouvelles.

- de mettre en œuvre une politique d'économie d'énergie et de relais des énergies classiques par les énergies nouvelles et renouvelables.

- d'édicter toutes les mesures appropriées en matière de sécurité dans le domaine de l'exploitation d'établissements ou de dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux. A cet effet, le département doit veiller à l'application de la réglementation dans tous les domaines qui relèvent de sa compétence.

Art. 3 — En matière de mines et de géologie, le ministère de l'énergie et des mines est chargé notamment :

- d'établir la réglementation minière et de veiller à son application.

- d'étudier et de contrôler les programmes de recherche minière, de renouvellement des réserves, et de cartographie géologique

- de proposer au gouvernement l'attribution de permis de recherche, de permis d'exploitation ou de concessions de gîtes miniers; d'élaborer les conventions y afférentes et de veiller à leur application tout en assurant la conservation des titres miniers.

- d'élaborer la réglementation en matière d'exploitation des carrières de substances utiles, de veiller à son application, et de délivrer les autorisations d'exploitation dans le cadre de la réglementation en vigueur.

- de veiller à l'élaboration, à la promotion et à la réalisation des programmes de développement dans les secteurs sus-visés.

- de veiller à la rationalisation de l'exploitation des ressources minérales nationales, à la préservation des gisements, à l'optimisation de l'intégration, et d'assurer l'écoulement des produits dans les meilleures conditions commerciales.

- d'élaborer la réglementation relative à la sécurité dans les exploitations minières et les carrières de substances utiles et de veiller à son application.

CHAPITRE III

Tutelle des organismes et entreprises publics

Art. 4 — Le ministère de l'énergie et des mines assure la tutelle de toutes les entreprises publiques relevant des secteurs dont il a la charge.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 5 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 84 - 69 du 30 janvier 1984 concernant les secteurs de l'énergie, des mines et de la géologie.

Art. 6 — Le ministre de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 19 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

ORGANISATION

Décret n° 87-59 du 19 janvier 1987, portant organisation du ministère de l'énergie et des mines.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984, portant organisation du ministère de l'économie nationale, et l'ensemble de textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 87-58 du 19 janvier 1987, fixant les attributions du ministère de l'énergie et des mines ;

Sur proposition du ministre de l'énergie et des mines ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Le ministère de l'énergie et des mines comprend outre le cabinet, le secrétariat général, une administration centrale et une inspection.

Art. 2. — Le secrétaire général du ministère de l'énergie et des mines assure une mission de coordination et de contrôle à l'égard de l'ensemble des services du département.

Il veille à la bonne exécution des missions confiées à chaque service.

Les services chargés de la mise en œuvre des moyens relèvent directement du secrétaire général.

Art. 3. — Le cabinet du ministère accomplit les tâches qui lui sont confiées par le ministre.

Il est notamment responsable du secrétariat du ministre et est chargé des relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et les services chargés de l'information.

Sont rattachés au cabinet :

1) Le bureau d'ordre central :

Le responsable chargé de ce bureau a rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

2) Le bureau d'information et des relations publiques :

Le responsable chargé de ce bureau a rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

3) Le bureau organisation et méthodes, chargé notamment :

— D'étudier l'organisation et le fonctionnement des structures relevant du ministère et des établissements sous-tutelle, d'évaluer les moyens de leur rationalisation dans le souci d'une plus grande efficacité et du moindre coût ;

— D'étudier et proposer tout projet de réforme administrative, touchant aux activités du ministère ;

— D'étudier et proposer les moyens susceptibles d'améliorer le fonctionnement des services ;

— De simplifier les procédures et circuits administratifs ;

— D'étudier et proposer toute mesure tendant à améliorer la qualité des rapports entre l'administration et les usagers ;

— De rationaliser les imprimés administratifs ;

— D'œuvrer en vue de moderniser l'administration du ministère notamment par l'introduction de nouvelles méthodes de gestion.

Le bureau organisation et méthodes est dirigé par un attaché de cabinet.

4) La cellule chargée des études et de la planification, chargée notamment :

— De centraliser l'information par la mise en place d'un système approprié ;

— De centraliser la documentation du département ;

— D'élaborer les synthèses des travaux effectués par les différents départements ;

— D'élaborer, d'examiner et de mettre en forme les textes à caractère législatif et réglementaire intéressant les activités du département et des entreprises sous-tutelle ;

— D'étudier avec la participation des directions techniques et des départements et organismes concernés les statuts du personnel des organismes et entreprises sous-tutelle ;

— D'examiner en collaboration avec les directions techniques et les départements concernés les conventions collectives ;

— De centraliser les affaires contentieuses et d'assurer leur suivi devant les tribunaux.

Art. 4. — Il peut être créé des groupes d'études et de recherches pour l'accomplissement de missions à caractère technique ponctuel relevant des attributions du ministère de l'énergie et des mines, chaque fois que l'importance d'un travail ou d'un projet le nécessite.

Ces groupes d'études et de recherches sont constitués par un ensemble de cadres du ministère de l'énergie et des mines ou de chargés de mission ou de toute personne ayant une compétence dans le domaine.

Ces groupes d'études et de recherches sont créés et supprimés par arrêté du ministre de l'énergie et des mines qui précise dans chaque cas l'objectif à atteindre, la composition du groupe, les moyens de service ainsi que les délais de réalisation.

Art. 5. — L'inspection du ministère de l'énergie et des mines est chargée de l'inspection des services relevant du département et des organismes et entreprises sous-tutelle.

Elle peut également être chargée de toutes missions que le ministre décide de lui confier.

Art. 6. — L'organisation et le fonctionnement de l'inspection du ministère de l'énergie et des mines seront fixés par décret.

CHAPITRE II

Administration centrale

Art. 7. — L'administration centrale du ministère de l'énergie et des mines comprend :

— La direction générale de l'énergie

— La direction générale des mines

— La direction des affaires administratives et financières.

Art. 8. — La direction générale de l'énergie, est chargée notamment :

— D'élaborer la réglementation en matière énergétique et de veiller à son application ;

— De définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de l'énergie ;

— D'élaborer les projets de développement des secteurs énergétiques et de veiller à leur exécution ;

— D'analyser la consommation et la politique des prix des énergies ;

— De définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'approvisionnement du pays en produits énergétiques ;

— De définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la maîtrise de la consommation et du développement des sources des énergies nouvelles et renouvelables ;

— D'assurer le suivi et l'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques énergétiques ;

— De conclure les études et travaux à caractère énergétiques relatifs à l'élaboration du plan et des budgets économiques ;

— De suivre les programmes de coopération dans le domaine énergétique .

A cet effet, elle comprend trois directions :

I. — La direction de l'exploration et de la production des hydrocarbures, chargée notamment :

— De définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de l'exploration et de la production des hydrocarbures ;

— D'élaborer la réglementation en matière d'exploration et de production des hydrocarbures et de veiller à son application ;

— D'élaborer la carte du domaine minier (pétrolier) ;

— De négocier avec les compagnies, les conditions de base pour l'attribution des permis et de finaliser les documents conventionnels ;

— D'assurer que les droits et intérêts de l'autorité concédante stipulés dans les conventions soient sauvegardés ;

— D'assurer le suivi de l'exploration et de la production notamment par la collecte et l'analyse des données fournies par les titulaires des permis et l'établissement des rapports de synthèse ;

— De contrôler la réalisation par le titulaire du programme minimum de travaux et des engagements financiers correspondants prévus par la convention ;

— D'assurer le suivi continu des travaux de prospection et de contrôle des projets à réaliser ;

— D'étudier l'opportunité de lever, en cas de découverte, les options de participation prévues dans certaines conventions au profit de l'Etat ;

— D'examiner les demandes de renouvellement, d'extension et ou d'abandon de permis et des demandes de concession, de cession d'intérêt et toutes autres demandes ;

— De planifier la production selon les besoins du pays ;

— D'établir des projections de production pour les champs en production ou à produire.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de l'exploration avec deux services :

1) Le service des travaux d'exploration.

2) Le service du domaine minier et convention.

B. — La sous-direction de la production avec deux services :

1) Le service de la production.

2) Le service de la planification.

II. — La direction du raffinage et de distribution du pétrole chargée notamment :

— De définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine du transport, du raffinage et de la distribution du pétrole ;

— De développer et de contrôler toutes les opérations de raffinage du pétrole brut ;

— D'étudier et de développer le transport du pétrole brut et des produits raffinés ;

— De définir et de contrôler les opérations de commercialisation du pétrole brut et des produits raffinés ;

— D'élaborer et de contrôler la politique nationale en matière de distribution du pétrole ;

— D'assurer le contrôle des stocks et de déterminer les besoins du pays en produits pétroliers ;

— D'élaborer la réglementation appropriée et de prendre les mesures nécessaires en matière de distribution, de stockage, de réseaux et de sécurité ;

— De procéder à l'instruction des dossiers des établissements classés relatifs aux installations énergétiques ;

— De procéder au contrôle des installations énergétiques et des établissements classés y relatifs.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction raffinage et transport du pétrole avec deux services :

1) Le service du raffinage.

2) Le service du transport et de la commercialisation.

B. — La sous-direction de la distribution du pétrole avec deux services :

1) Le service de la programmation et de l'approvisionnement.

2) Le service de la distribution.

C. — La sous-direction de la sécurité avec deux services :

1) Le service de la réglementation et des autorisations.

2) Le service du contrôle.

III. — La direction de l'électricité, du gaz et de maîtrise de l'énergie chargée notamment :

— De définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz ;

— D'élaborer la réglementation en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz ;

— De mettre en œuvre et de contrôler les programmes de production et de développement de l'énergie électrique ;

— D'assurer le suivi et le contrôle de l'établissement des lignes de transport électrique et des programmes d'électrification ;

— De procéder aux enquêtes de servitudes à la mise en place des canalisations de gaz et des conduites électriques sur les terrains privés et publics ;

— D'assurer le suivi et le contrôle des programmes de distribution de gaz ;

— De mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine des économies d'énergie et de développement des énergies nouvelles et renouvelables ;

— D'élaborer et de contrôler les programmes d'économie d'énergie.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction de l'électricité et du gaz avec deux services :

1) Le service de l'électricité.

2) Le service du gaz.

B. — La sous-direction de maîtrise de l'énergie avec deux services :

1) Le service des économies d'énergie.

2) Le service des énergies nouvelles et renouvelables.

En outre est rattachée à la direction générale de l'énergie, la sous-direction des entreprises publiques du secteur énergétique, chargée notamment :

— De veiller à la mise en œuvre de la politique de réforme des entreprises publiques ;

— De suivre les budgets et la gestion des entreprises publiques énergétiques ;

— D'examiner les rapports des contrôleurs financiers et techniques des entreprises publiques énergétiques ;

— D'étudier les bilans et l'amélioration des méthodes de gestion au sein des entreprises publiques à caractère énergétique.

Art. 9. — La direction générale des mines, chargée notamment :

— De définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine des mines et de la géologie ;

— D'établir la législation minière et de veiller à son application ;

— De veiller à l'élaboration et à la réalisation des programmes de développement dans le secteur des mines ;

— De promouvoir des études spécifiques sur l'exploitation des mines, l'étude économique du transport et l'enrichissement des minerais ;

— D'assurer le suivi et le contrôle de l'activité des entreprises publiques sous-tutelle à caractère minier ;

— D'assurer et de suivre les relations avec les organismes internationaux d'activité géologique ;

— De contrôler les activités minières et l'exploitation des gisements ;

— D'étudier et de contrôler le programme des recherches et de renouvellement des réserves.

A cet effet, elle comprend :

I. — La direction des phosphates, chargée notamment de :

— Contrôler les travaux d'exploitation des gisements de phosphate, sur les plans de la rationalité des méthodes utilisées et de l'optimisation de la productivité des moyens mis en œuvre ;

— Elaborer avec les sociétés concernées la politique de redressement et de développement du secteur de l'extraction des phosphates et approuver les programmes d'investissement et de production y afférents ;

— Evaluer les études relatives aux projets d'extraction et d'enrichissement de phosphates et suivre leur réalisation ;

— Participer à la coordination entre le secteur de l'extraction des phosphates et le secteur de la transformation chimique sur les plans techniques, économique et commercial ;

— Approuver et contrôler les programmes de recherches engagés dans le domaine de l'extraction et de l'enrichissement du phosphate et s'assurer de leur efficacité et de leur comptabilité avec les besoins du développement à moyen et long terme du secteur ;

— Examiner les demandes d'institution, de renouvellement d'extension ou d'abandon de permis de recherches, d'exploitation ou de concession de phosphate.

Le direction des phosphates comprend :

A. — La sous-direction de l'exploration des phosphates, avec un service :

Le service du suivi de l'exploitation.

B. — La sous-direction de la recherche et du développement des phosphates avec deux services :

1) Le service du développement.

2) Le service de la recherche sur les phosphates.

II. — La direction des produits miniers et des carrières, chargée notamment de :

— Contrôler les travaux d'exploitation des gisements non phosphatiers sur les plans de la rationalité des méthodes utilisées et de l'optimisation de la productivité des moyens mis en œuvre ;

— Elaborer avec les sociétés concernées la politique de redressement et de développement du secteur des minerais non

phosphatiers et approuver les programmes d'investissement et de production y afférents ;

— Evaluer les études relatives aux projets d'extraction et d'enrichissement des minerais non phosphatiers et suivre leur réalisation ;

— Participer à la coordination entre le secteur de l'extraction et le secteur de la transformation des minerais relevant de sa compétence, sur les plans technique, économique et commercial ;

— Approuver et contrôler les programmes de recherches engagés dans le domaine de l'extraction et de l'enrichissement des minerais relevant de sa compétence et s'assurer de leur efficacité et de leur comptabilité avec les besoins du développement à moyen et long terme du secteur ;

— Approuver les programmes relatifs à l'exécution de la carte géologique nationale et contrôler leur exécution ;

— Examiner pour les minerais relevant de sa compétence les demandes d'institution, de renouvellement, d'extension ou d'abandon, de permis de recherches ou d'exploitation ou de concessions ;

— Etudier les dossiers d'ouverture ou d'extension de carrières de substances utiles ou de salines, délivrer les autorisations d'exploiter et contrôler le respect par ces exploitations de la réglementation en vigueur ;

— Veiller au respect par l'ensemble des exploitations minières de carrières et des salines, des normes requises en matière de sécurité de l'exploitation, de sécurité du personnel et d'hygiène du travail ;

— Contribuer à l'essor dans les sociétés minières d'une politique de promotion de la sécurité et des conditions de travail basée sur la formation et la concertation.

A cet effet, elle comprend :

A. — La sous-direction des autres minerais, avec un service :
Le service du contrôle d'exploitation et de développement.

B. — La sous-direction de la recherche minière et de la géologie avec deux services :

1) Le service de la recherche minière.

2) Le service de la carte géologique et des substances utiles et énergétiques.

C. — La sous-direction de la sécurité et des carrières et salines, avec deux services :

1) Le service de la sécurité.

2) Le service des carrières et salines.

En outre sont rattachés à la direction générale des mines :

A. — La sous-direction des entreprises publiques du secteur minier, chargée notamment :

— De veiller à la mise en œuvre de la politique de réforme des entreprises publiques ;

— De suivre les budgets et la gestion des entreprises publiques sous-tutelle à caractère minier ;

— D'examiner les rapports des contrôleurs financiers et techniques des entreprises publiques du secteur minier ;

— D'étudier les bilans et l'amélioration des méthodes de gestion au sein des entreprises publiques à caractère minier.

B. — Le service du suivi économique et commercial.

Art. 10. — La direction des affaires administratives et financières, chargée notamment :

— D'élaborer les textes réglementaires concernant l'ensemble du personnel du département ;

— D'assurer la gestion du personnel, de veiller à l'évolution de carrière et de promouvoir la formation interne et externe du personnel du département ;

— De concevoir et d'initier une politique sociale en faveur du département ;

— De préparer et d'exécuter les budgets de fonctionnement et d'équipement.

A cet effet, elle comprend trois services :

- 1) Le service du personnel et de la formation des cadres.
- 2) Le service du budget et de la comptabilité.
- 3) Le service des bâtiments et du matériel.

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 12. — Les ministres du plan et des finances et de l'énergie des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 19 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 12 janvier 1987, portant délégation de signature.

Le ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984, portant organisation du ministère de l'économie nationale, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 86-500 du 28 avril 1986, portant nomination du ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret n° 86-596 du 28 mai 1986, chargeant monsieur Boubaker Lemkecher ingénieur chargé de mission chargé des fonctions de chef de cabinet au ministère de l'énergie et des mines.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Boubaker Lemkecher chargé des fonctions de chef de cabinet au ministère de l'énergie et des mines est habilité à signer par délégation du ministre de l'énergie et des mines tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 12 janvier 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 12 janvier 1987, portant délégation de signature.

Le ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier 1984, portant organisation du ministère de l'économie nationale, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 86-500 du 28 avril 1986, portant nomination du ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret n° 86-771 du 29 juillet 1986, portant création d'un emploi de secrétaire général au ministère de l'énergie et des mines ;

Vu le décret n° 86-574 du 16 mai 1986, chargeant monsieur Ali Chaouachi conseiller des services publics des fonctions de secrétaire général du ministère de l'énergie et des mines ;

Vu l'avis du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Ali Chaouachi secrétaire général du ministère de l'énergie et des mines est habilité à signer par délégation du ministre de l'énergie et des mines tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 12 janvier 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

ORGANISATION

Décret n° 87-52 du 13 janvier 1987, modifiant le décret n° 83-1109 du 3 décembre 1983 relatif à l'organisation du conseil scientifique de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement des textes et les études « Beit Al-Hikma ».

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 82-90 du 20 décembre 1982, portant création de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement des textes et les études « Beit Al-Hikma », et notamment ses articles 15 et 16 ;

Vu le décret n° 83-1109 du 3 décembre 1983, relatif à l'organisation du conseil scientifique de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement des textes et les études « Beit Al-Hikma », tel qu'il est modifié par le décret n° 85-1029 du 29 août 1985 ;

Sur la proposition du ministre des affaires culturelles ;
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Les articles 3 et 4 du décret susvisé n° 83-1109 du 3 décembre 1983 sont modifiés comme suit :

Art. 3. (nouveau). — Le conseil scientifique de la fondation se réunit une fois tous les deux ans.

Les membres permanents résidant en Tunisie peuvent être réunis par le président de la fondation chaque fois que celui-ci juge qu'il y a intérêt à le faire.

Il est mis fin à la qualité de « membre-permanent » par suite de :

- a) décès
- b) démission

c) absence à trois sessions successives du conseil sauf excuse jugée valable par le ministre des affaires culturelles.

Art. 4. (nouveau). — Le conseil désigne parmi ses membres, sur proposition de son président un rapporteur chargé d'établir les procès-verbaux de ses délibérations sur un registre côté et paraphé par le président de la fondation. Celui-ci en adresse copie dans les quinze jours au ministre des affaires culturelles.

Art. 2. — Le ministre des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 13 janvier 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOMINATION

Par décret n° 87-53 du 13 janvier 1987 :

Est nommé en qualité d'administrateur au conseil d'administration de la fondation nationale pour la traduction, l'établissement des textes et les études « Beit Al-Hikma », monsieur Moncef Youzbachi en remplacement de monsieur Taoufik Baccar.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.